重庆市地票交易法律属性分析

张震霞

霍姆斯曾经说过:“法律的生命一直并非逻辑,法律的生命一直是经验。”在城镇开发土地供应不足与农村建设用地闲置荒废的巨大矛盾面前,在城镇和新农村建设中不同利益主体的合理诉求面前,法律不应当在保守制度前止步,而应在各种利益诉求中寻找新的平衡点,形成新的规则或制度。地票的出现,正是霍姆斯这句话的现实呈现。

一、地票交易产生的背景

为了既要保证建设用地满足中国急剧城市化的要求,又要保护耕地以确保中国的粮食安全,我国的土地法律规范确立了两大基本制度:首先是土地用途管制和保护耕地的制度。根据《土地管理法》第4条规定:“国家编制土地利用总体规划,规定土地用途,将土地分为农用地、建设用地和未利用地。严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护。”其次是国家垄断的土地一级市场制度。即任何建设用地都必须首先转变为国有土地,再以国家的名义划拨或出让。

然而随着城镇化进程的加快,一方面,计划内的建设用地指标已逐渐不能满足发展的需要。即便我国实行了最严格的耕地保护制度,为了实现所谓的“发展”,各个地方的“土对策”层出不穷,违法占地行为屡禁不止。另一方面,大批农民向城市转移,农村宅基地闲置,空心村大量出现。就在城镇开发土地供应不足与农村建设用地闲置荒废的矛盾日益凸显的背景下,国家征地思路开始由总量扩张,逐步向盘活存量转变,而“地票”交易制度正是这一思路转变中的重要节点。

2008年11月17日,重庆市人民政府第22次常务会议通过了《重庆市农村土地交易所管理暂行办法》。2008年12月4日,重庆挂牌成立了全国首家“农村土地交易所”,该交易所以“地票”作为主要交易标的,中国的地票交易制度就此诞生。地票交易制度一方面促进了新农村建设,有效改造了空心村和闲置土地,另一方面保障了耕地面积,提高了农民收入。在解决城镇开发土地供应不足与农村建设用地闲置荒废的问题上,地票交易制度将逐步凸显出其特有的价值。

二、地票交易的基本内容

地票,是指将闲置的农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村集体建设用地进行复垦,变成符合栽种农作物要求的耕地,经由土地管理部门严格验收后腾出的建设用地指标,由市国土房管部门发给等量面积建设用地指标凭证。这个凭证就称为“地票”。

根据《重庆市农村土地交易所管理暂行办法》的规定,农村集体经济组织、农民家庭及拥有土地权属的其他组织在符合一定条件的前提下,可向区县国土资源行政主管部门提出土地复垦立项申请,经批准后复垦所立项的土地;在土地复垦完毕后由区县国土资源行政主管部门进行验收。合格后,由市国土资源行政主管部门确认并核发地票。一切农村集体经济组织、法人或其他组织以及具有独立民事能力的自然人,均可在农村土地交易所公开竞购指标。按照地票制度的设计思路,通过复垦农村建设用地产生地票指标的首要功能就是“可以纳入新增建设用地计划,增加等量城镇建设用地”。

三、地票及地票交易的法律性质界定

“地票”是个新事物,仍然处于探索阶段。对它进行规定的仅仅是重庆市政府出台的政府规章,效力级别较低。并且对它的法律性质也未进行明晰。作为一个新制度,只有清晰的确定其法律属性,其制度价值才能充分体现。那么地票的法律性质是什么呢?在法学上,证券是指在专用纸单或其他载体上,借助文字或图形,表彰特定权利的法律凭证。作为建设用地指标凭证的地票,同样是证明该地票所有者享有特定民事权利的凭证。可以说地票也是一种广义上的证券,是特定权利及该种权利载体的结合物。它的表现形式是市国土房管部门发给的记载有一定数量建设用地指标内容的纸张,所反映的实质为一定的财产权利。那么地票所表彰的具体权利是什么?

首先,从地票的概念我们可以看到,地票实质是一种指标的凭证,具体而言是将农村集体建设用地复垦为耕地后产生的指标凭证。这种指标最主要的功能就是“可以纳入新增建设用地计划,增加等量城镇建设用地”。而纳入新增建设用地计划最直接、简明的表述就是将耕地或农用地开发为建设用地的指标增加,而不是土地数量的增加。也就是说地票交易的标的是建设用地指标,而不是土地所

中国知网 https://www.cnki.net

有权或使用权本身。所以地票表彰的并非该土地的所有权或使用权。

其次,如果地票交易的标的是指标,那指标又是什么?这里我们引入一个大家较为熟悉的"排污指标"帮助分析。美国人戴尔斯在《污染、财富和价格》一书中,首次提出了排污权交易的想法。其内容是政府作为社会的代表及环境资源的拥有者,把排放一定污染物的指标出卖给最高的竞买者。污染者可以从政府手中购买这种指标,也可以向拥有这种指标的污染者购买,污染者相互之间可以出售或转让这种指标。表面上,这种交易是一种指标交易,实质上一种权利的流转,即排污权的流转(排污权是指单位和个人在正常的生产和生活过程中向环境排放必须和适量污染物的权利)。我们谈到的排污指标,实际就是排污权的量化。

那我们这里谈到的建设用地指标是什么权利的量化?这个要从地票交易的过程着手进行分析。在地票的产生和流转过程中,村集体或农户个人将闲置的农村集体建设用地进行复垦,变成符合栽种农作物要求的耕地,并且该块土地仍然由农村集体经济组织享有所有权,农民仍然可以在原来的土地上进行耕作,取得种植农作物及其他非农建设以外的收入。也就是说该块土地所有权及使用权的主体并没有发生变化,只是使用形式发生了变化,即由原来的集体土地建设用地使用权或宅基地使用权转变为土地承包经营权。

而购买方在农村土地交易所通过公开竞价的方式购买地票。地票购得后,该购买者就可在符合城乡总体规划和土地利用总体规划的前提下,按自己意愿寻找地块,并向土地所在地政府提出征转用申请,市政府将地票纳入新增建设用地计划,增加等量城镇建设用地。也就是说该区县就可进行比原来土地利用规划确定的强度更高的开发,即可获得与复垦形成的面积等额的城市建设用地增加量。

从这个过程可以看出地票交易实质是土地发展权的流转。"发展"(development)在土地利用规划意义上,通常指土地用途的变更或利用强度的加深。英国1990年《城乡规划法》修正案将"发展"定义为在地里、地面、地上或地下进行建筑、工程、采矿或其他操作,或者在任何建筑或者其他土地用途上进行任何实体变更。在英美法系财产法上的权利束(abund leo frights)概念中,土地发展权作为变更土地用途的权利(the right to convert),它可以从土地产权束中分离出来并让渡给他人。

目前我国的立法还没有明确规定土地发展权,但国内的学者已经开始对此进行研究。梁慧星教授认为:"土地发展权是一种可与土地所有权分离的独立财产权"。胡兰玲认为,发展权不仅是一种物权,而且是一种与所有权具有相同效力和权能的物权,它可与土地所有权相分离而单独使用和处分。李世平认为,土地发展权是将土地变更为不同使用性质的权利,它既可以与土地所有权合为一体由土地所有者支配,也可以由只拥有土地发展权而不拥有土地所有权者支配。从大多学者的观点可以得出土地发展权就是变更土地使用性质,如农地变更为城市用地,或使土地原有的使用强度升高,并能从土地其他权利中分离出来而被单独处分的财产权。

在地票交易中,通过将农村集体建设用地和宅基地的使用权转变为土地承包经营权,还原了农地即耕地的初始状态。将在这个地块上进行非农业开发的权利即土地发展权,从土地所有权中分离出来,然后进行流转。具体而言,就是将土地发展权从权利卖出方所在地区的地块上分离出来,通过地票的形式有偿转移到权利购买方所在地区的另一地块上。这样,权利购买方所在地就可以获得比原来土地利用规划确定强度更高的开发,而权利出卖方所在地区在出售或转让土地发展权之后,将会受到严格的开发限制,即只能进行农业开发。这实质就是土地发展权的流转。

综上所述,建设用地指标就是土地发展权的量化,而地票则是表彰这种量化后的土地发展权的凭证。地票交易实则就是土地发展权的流转。

参考文献:

[1]郭振杰:《"地票"的法律性质和制度演绎》,《政法论丛》2009年第2期。

[2]沈萍:《地票交易制度的创新,困境及出路》,《经济法论坛》2010年第00期。

[3]廖晖:《证券市场操纵行为法律规制》,《湖南大学毕业论文》2007年。

[4]骆月亮:《我国排污权交易的立法思考》,《湖南师范大学毕业论文》2004年。

[5]靳相木:《国外土地发展权转让理论研究进展》,《经济地理》2010年第10期。

[6]Town and Country Planning Act,1990年。

[7]Antonio Tavares:Canthe Market BeUsed to Preserve Land? The Case for Transfer of Development Rights,European Regional Science Association2003 Congress,2003年。

[8]梁慧星:《中国物权法研究》,法律出版社1996年。

[9]胡兰玲:《土地发展权论》,《河北法学》2002年第2期。

[10]李世平:《土地发展权浅说》,《国土资源科技管理》2002年第2期。

(作者单位:福建师范大学法学院)

(责任编辑:黄国良)

中国知网 https://www.cnki.net